

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2310/2533

นางปรีดา ยอดรักษา

โจทก์

นายถวัลย์ ชินวัฒน์ กับพวก

จำเลย

บริษัทสยามเฟิร์สทัวร์ จำกัด จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

ความว่า จำเลยที่ 2 ยื่นฎีกาไว้ แต่บัดนี้จำเลยที่ 2 และโจทก์ตกลงกันได้โดย
จำเลยที่ 2 ชำระเงินตามคำพิพากษาจำนวน 86,187 บาท ให้แก่โจทก์แล้ว ดังนั้น
จำเลยที่ 2 ไม่ประสงค์จะฎีกาต่อไป จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน (อันดับ 276)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 ร่วมกันรับผิดชอบชำระเงินจำนวน 53,242
บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2525
ให้โจทก์จนกว่าจะชำระเสร็จให้ยกฟ้องจำเลยที่ 3

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา (อันดับ 273)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 276)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกาได้ คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลยที่ 2
สามในสี่ จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกาได้ คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลยที่ 2
สามในสี่ จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

(นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันทะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>